

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 35/2545

นาย อภิชัย รังษีวงศ์

โจทก์

กรุงเทพมหานคร กับพวก

จำเลย

กรุงเทพมหานคร จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

พลตรี จำลอง ศรีเมือง จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 143

ความว่า คดีนี้ โจทก์ฟ้องเรียกค่าทดแทนที่ดินของโจทก์ที่ถูกเวนคืนจำนวน 10 แปลง เพิ่มจากจำเลยทั้งสาม ที่ดินดังกล่าวมีเนื้อที่รวม 8 ไร่ 2 งาน 88 ตารางวา หรือ 3,488 ตารางวา ตามโฉนดที่ดินที่โจทก์อ้างส่งในชั้นพิจารณาศาลแพ่งพิพากษาให้ จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันชำระค่าทดแทนที่ดินเพิ่มแก่โจทก์เป็นเงิน 13,608,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 12.5 ต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2534 จนกว่าจะชำระเสร็จ จำเลยที่ 1 และที่ 2 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ พิพากษาแก้เป็นว่าให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ชำระดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารออมสิน แต่ไม่เกินร้อยละ 10.5 ต่อปี คดีของโจทก์ถึงที่สุดแล้วตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ เงินจำนวน 13,608,000 บาท ดังกล่าว ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์คิดคำนวณจากเนื้อที่ที่ดินจำนวน 9 ไร่ 2 งาน 88 ตารางวา หรือ 3,888 ตารางวา ตามคำฟ้องของโจทก์ ซึ่งตัวเลขดังกล่าวเกิดจากการที่โจทก์รวมเนื้อที่ที่ดินของโจทก์เองผิดพลาด ทำให้จำนวนเงินค่าทดแทนที่ศาลแพ่งและศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 จ่ายเพิ่มให้แก่โจทก์ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปด้วย อันเป็นข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือข้อผิดพลาดเล็กน้อยอื่น ๆ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 143 เมื่อจำนวนเนื้อที่ที่ดินของโจทก์ที่ถูก

เวนคืนแต่ละโฉนดปรากฏรายละเอียดจัดแจ้งตามสำเนาโฉนดที่โจทก์อ้างส่ง ทั้ง
จำเลยที่ 1 และที่ 2 นำสืบไว้แล้วว่าที่ดินของโจทก์ถูกเวนคืนทั้งแปลงทั้ง 10 โฉนด
จึงขอได้โปรดมีคำสั่งแก้ไขจำนวนเงินค่าทดแทนที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 ต้องจ่ายเพิ่มให้
แก่โจทก์ในคำพิพากษาของศาลแพ่งและศาลอุทธรณ์ที่ระบุให้จำเลยที่ 1 และจำเลยที่
2 ร่วมกันชำระเงินค่าทดแทนเพิ่มให้แก่โจทก์เป็นเงิน 13,608,000 บาท เป็นให้
จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันชำระเงินค่าทดแทนเพิ่มให้แก่โจทก์เป็นเงิน 12,208,000
บาท

หมายเหตุ คดีนี้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้รวมการพิจารณาพิพากษากับคดีอีกสำนวน
หนึ่ง โดยเรียกโจทก์ในคดีนี้ว่าโจทก์ที่ 2

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันชำระเงินจำนวน
13,608,000 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 12.5 ต่อปี ในต้นเงินดังกล่าว
นับแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2534 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ฯลฯ

จำเลยที่ 1 และที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ในส่วนที่เกี่ยวกับโจทก์คดีนี้

ชั้นบังคับคดีจำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องว่า โจทก์มีสิทธิบังคับคดีได้ตามจำนวนเนื้อที่
ที่ดินที่ถูกเวนคืนจริงคือ 8 ไร่ 2 งาน 88 ตารางวา จำเลยที่ 1 นำเงินค่าทดแทนที่ดิน
เพิ่มตามจำนวนเนื้อที่ที่ดินที่ถูกเวนคืนจริงจำนวน 21,824,669.88 บาท ไปวางศาล
ชั้นต้นเพื่อชำระหนี้ครบถ้วนตามเนื้อที่ที่ดินของโจทก์ที่ถูกเวนคืนแล้ว ขอให้ศาลชั้น
ต้นเพิกถอนคำบังคับและงดการบังคับคดี

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งยกคำร้อง

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องนี้

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าคดีนี้มีได้มีการฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์การขอแก้ไขคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ เป็นหน้าที่ของศาลอุทธรณ์ที่จะพิจารณาว่ามีเหตุอันสมควรที่จะมีคำสั่งเพิ่มเติมให้แก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือไม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 143 วรรคหนึ่ง ที่ศาลชั้นต้นสั่งคำร้องขอแก้ไขคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ไปให้ศาลฎีกาพิจารณา จึงไม่ชอบด้วยบทกฎหมายดังกล่าว ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการเสียใหม่ให้ถูกต้องต่อไป

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าคดีนี้มีได้มีการฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์การขอแก้ไขคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ เป็นหน้าที่ของศาลอุทธรณ์ที่จะพิจารณาว่ามีเหตุอันสมควรที่จะมีคำสั่งเพิ่มเติมให้แก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือไม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 143 วรรคหนึ่ง ที่ศาลชั้นต้นสั่งคำร้องขอแก้ไขคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ไปให้ศาลฎีกาพิจารณา จึงไม่ชอบด้วยบทกฎหมายดังกล่าว ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการเสียใหม่ให้ถูกต้องต่อไป

(วิชัย ชื่นชมพูนุท-อภิชาติ สุขัคคานนท์-วิชัย วิวิตเสวี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ